

개선요구 및 통보

제 목 직장어린이집 위탁운영업체 선정 제안서 평가 불합리

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 「영유아보육법」 제14조(직장어린이집의 설치 등)에 따라 설치한 ☼☼어린이집 위탁운영업체를 선정하기 위하여 ☼☼☼☼대학교 산학협력단, □□□□□□□□연구소 2개 업체로부터 제안서를 접수한 후 위탁기관선정위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성하고 제안서 평가를 실시하였다.

2. 판단 기준

○○본부는 「영유아보육법 시행규칙」 제24조의2(국공립 어린이집 위탁체 선정관리 기준) 및 보건복지부고시 제2014-244호 「국공립어린이집 위탁체 선정관리 세부심사기준」을 준용하여 계량과 비계량항목 각각 50점씩 총 100점으로 구성된 별도의 평가기준인 ‘☼☼어린이집 심사 평가표’(이하 “평가표”라 한다)를 적용하기로 하고 2018. 2. 21. 위원회로 하여금 평가를 수행하도록 하였다.

평가항목을 설정할 때에는 평가위원의 정성적인 판단에 맡길 사항은 비계량항목으로, 정량화된 수치를 평가기준으로 제시하고 이에 해당하는 점수를 부여하게 할 사항은 계량항목으로 구분하여야 하며 계량항목의 경우 평가위원에 따른 평가점수의 차이가 발생할

여지가 없으므로 위원회가 아닌 위탁계약 집행부서가 수행하는 것이 합리적이다.

또한 업체로 하여금 제안서를 제출하도록 할 때에는 법률¹⁾의 명확한 근거 없이 주민 등록번호를 요구하여서는 아니 되고 제안서 평가, 계약체결 및 이행과 무관한 개인 정보가 포함되지 않도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부는 [표]와 같이 그 내용이나 평가기준으로 볼 때 비계량항목으로 구분하는 것이 맞는데도 계량항목으로 분류하여 평가를 실시하였다.

[표] ♀♀어린이집 심사 평가표의 계량항목 설정 오류 내역

평가항목	세부항목	비 고
운영체의 공신력	- 도덕적·법적 공신력 · 법적 건전성 및 지도점검 지적사항·민원 발생에 대한 처리 실태 · 운영목적이 위탁대상 시설과의 적정성 여부 ※ 국공립 어린이집 위탁심사 평가기준에 따름 ^{주1)}	- 비계량항목에 해당
운영체의 시설운영 실적	- 복지 및 보육관련 지역사회 기여도 ^{주2)}	- 비계량항목에 해당
운영체·원장 (내정자)의 전문성 ^{주3)}	- 보육관련 표창 또는 연구실적 - 공모사업 수상실적	- 비계량항목에 해당 - 비계량항목에 해당

주1) 국공립 어린이집 위탁심사 평가기준에 따르면 우수·보통·미흡으로 나누어 정성평가 하도록 되어 있으므로 비계량항목에 해당

주2) 기여도에 대한 정량평가기준이 별도로 없으므로 비계량항목에 해당

주3) 보육관련 표창 또는 연구실적 유·무, 보육관련 공모사업 수상실적으로만 되어있고 정량평가기준이 별도로 없으므로 비계량항목에 해당

자료 : ○○본부 평가표 일부 발췌

1) 「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 제1항은 정보주체의 동의를 받은 경우, 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우, 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관업무의 수행을 위하여 불가피한 경우, 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우 등의 경우에 한하여 개인정보를 수집할 수 있다고 규정하고 있고 「같은 법」 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한) 제1항은 법령 등에 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우, 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우, 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 행정안전부령으로 정하는 경우를 제외하고는 개인정보처리자가 주민등록번호를 처리할 수 없다고 규정하고 있음.

또한 계량항목에 대한 평가는 평가기준에 따라 정량적으로 점수를 부여할 뿐 평가자의 판단이 개입할 여지가 없으므로 굳이 위원회에서 평가할 실익이 없는데도 위원회로 하여금 평가를 하도록 하였다.

게다가 ☞어린이집 위탁운영자 모집 공고문에 ‘어린이집 위탁신청서’를 제출하도록 하면서 서식에 법령의 근거 없이 주민등록번호를 기재하도록 하였고 이력서 및 자기소개서를 제출하도록 하면서 주소, 전화번호, 이메일 주소 등을 기재하지 않도록 안내하지 않아 불필요한 개인정보가 수집되었다.²⁾

관계부서(기관) 의견 ○○본부는 감사결과를 수용하면서 어린이집 위탁업체 선정을 위한 제안서 평가 시 계량항목의 평가기준을 명확히 하여 어린이집 운영부서에서 평가를 실시하고, 개인정보 보호조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

어린이집 위탁업체 선정을 위한 제안서 평가 시 계량항목은 위탁기관선정위원회가 아닌 어린이집 운영부서에서 수행하도록 하시고(**개선**)

어린이집 위탁신청서 양식의 주민등록번호 기재란을 삭제하고 이력서 및 자기소개서 등에 주소, 전화번호, 이메일 주소 등을 기재하지 않도록 안내하시기 바랍니다.(**개선**)

어린이집 위탁업체 선정을 위한 제안서 평가 시 계량항목에는 정량화된 평가기준을 설정하시기 바랍니다.(**통보**)

2) ○○본부가 이력서 및 자기소개서 양식을 지정하지 않은 상태에서 위탁신청업체가 임의로 제출한 것이므로 법률 위반은 아님.

